

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate](#)[Vis Nyhedsbrevet i din browser](#)

Det er ikke muligt at besvare dette Nyhedsbrev fra Beboerforeningen



Strandhaven

Vores indlæg på hjemmesiden om forståelsen af servitutten er af administrator blevet videresendt til administrators advokat, der har givet vedlagte svar stilet direkte til Beboerforeningen.

Vi er ikke enige med advokat fuldmægtigen der har skrevet besvarelsen, og vi har givet vedlagte svar tilbage adresseret til administrator.

Servitutten er en indskrænkning af ejers råderum, og på dette grundlag kan man ikke indfortolke en yderligere begrænsning af ejerens råderet, end hvad der står i servitutten.

At servitutten i sin ordlyd i dag er delvis misvisende er en anden sag. Der kommer aldrig en gennemførsel under strandvejen, som man forudsatte, da servitutten blev vedtaget af kommunen.

Men vigtigt er, at vi kan konstatere at advokatens skrivelse ikke legitimerer

offentligheden adgang og ophold på grønsværen og badebroen.

Beboerforeningen Skodsborg Sundpark Bestyrelsen

G A L S T

Beboerforeningen

26. november 2024
Ref.: 179141/FVF

GALST
Gammel Strand 44
DK-1202 København K

Advokataktieselskab
CVR 32 28 55 70

D (+45) 33 63 74 04
T (+45) 33 63 74 00

Member of Alliot Global Alliance
www.alliotglobal.com

HENVENDELSE FRA BEBOERFORENING

Rudersdal Kommune traf den 6. december 2023 afgørelse om påbud om, at Skodsborg Sundpark A/S ikke måtte bibeholde skiltning og elektroniske låse på adgangslåge til Skodsborg Sundparks A/S' ejendom, som giver adgang til stierne angivet i lokalplan 102, som skal være offentligt tilgængelige.

Fristerne for at klage over påbuddet eller indgivelse til domstolene er udløbet, og afgørelse om påbud fra kommunen skal derfor efterleves.

Afgørelsen om påbud betyder, at Skodsborg Sundpark A/S ikke må opsætte en elektronisk lås, et skilt med teksten "*Privat kun adgang for Kurhotel Skodsborgs gæster*" og et skilt med teksten "*Privat*" ved den sydlige låge, idet disse forhold ifølge Rudersdal Kommune er i strid med lokalplanens bestemmelser om, at der skal være offentlig adgang til stierne angivet i lokalplan 102.

Beboerforeningen har anført, at offentligheden ved deres benyttelse af stierne ikke har ret til

at anvende den sydlige låge, men at man i stedet for bør vende om og gå tilbage til stiens begyndelse (lågen ved punkt D ifølge lokalplanen). Dette er efter vores vurdering ikke i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes afgørelse. Rudersdal Kommune mener, at den offentlige adgang hindres ved denne fortolkning af lokalplanen, hvorfor den sydlige låge skal give den offentlige adgang, som lokalplanen bestemmer, hvorefter en sti skal kunne tilgås fra begge ender.

www.galst.dk

Vi anerkender hermed modtagelsen af advokatfirmaet Galst's skrivelse af 26. november 2024.

Vi er glade for at konstatere, at vægringen ved at retablere låseanordningen på den sydlige låge skyldes en aftale med kommunen og ikke et påbud, hvortil vi ikke ville kunne se nogen hjemmel. Det er en aftale, som ikke har nogen relation til selve servitutten, og som naturligvis må overholdes af Augustinusfonden.

Vi er samtidig glade for at kunne bekræfte, at vi er enige med Augustinusfondens jurister om, at servitutten ikke hjemler nogen adgang for offentligheden til grønsværen, altså selve strandhaven, den stråttækte hytte eller badebroen. Vi håber at Augustinusfonden vil holde fast i dette standpunkt, hvilket også vil være med til at bibeholde en eksklusivitet for området til fælles glæde for lejerne, hotellet og Augustinusfondens andre aftalepartnere.

Med venlig hilsen
BEBOERFORENINGEN



Copyright (C) 2025 Beboerforeningen Skodsborg Sundpark. All rights reserved.

Kontakt os:

Vil du ændre, hvordan du modtager disse e-mails?

Du kan [opdatere dine præferencer](#) eller [afmelde](#)

